

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3254/2531

บริษัท ดวง เจริญ อี เลคโทรนิคส์ จำกัด

นาย วิสุทธิ์ แก้ว สุข

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน

พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 11

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52

นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา โดยกรมแรงงานมีคำสั่งอนุมัติแล้ว นายจ้างจึงประกาศกำหนดให้ลูกจ้างปฏิบัติงานตอนกลางคืนเวลา 20 นาฬิกา ถึง 8 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น หากลูกจ้างไม่มาปฏิบัติงานและไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ถือว่าลูกจ้างผู้นั้นขาดงานและละทิ้งหน้าที่ ดังนี้ลูกจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ เมื่อลูกจ้างไม่ปฏิบัติงานล่วงเวลาโดยไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบล่วงหน้าย่อมผิดข้อบังคับ ลูกจ้างจะอ้างว่าเป็นสิทธิที่จะไม่ปฏิบัติงานล่วงเวลาหาได้ไม่ และการละทิ้งหน้าที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายประมาณ 600,000 บาท ถือว่าลูกจ้างกระทำผิด เป็นกรณีร้ายแรงและเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย.

โจทก์ยื่นคำร้องว่าระหว่างวันที่ 7 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2531นายวิสุทธิ์ แก้วสุข ลูกจ้างของผู้ร้อง ซึ่งทำงานตำแหน่งพนักงานคุมเครื่องจักรและเป็นกรรมการลูกจ้าง ได้จงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ไม่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการทำงานกะ

กลางคืนระหว่างเวลา 20 นาฬิกาถึง 8 นาฬิกา ทำให้ผู้ร้องเสียหายต่อการผลิตเป็นเงินประมาณ 600,000 บาท อันเป็นการผิดระเบียบวินัยของผู้ร้องอย่างร้ายแรง ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้เลิกจ้างนายวิสุทธิ แก้วสุข กรรมการลูกจ้าง

นายวิสุทธิ แก้วสุข ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเข้าทำงานตั้งแต่เวลา 20 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา เป็นเวลา 8 ชั่วโมงโดยไม่มีเวลาพักและหลังจากเวลา 4 นาฬิกาถึง 8 นาฬิกาเป็นการทำงานล่วงเวลา ผู้คัดค้านมีสิทธิจะไม่ทำงานล่วงเวลานี้ได้ การไม่ทำงานล่วงเวลาไม่เป็นการจงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างนายวิสุทธิ แก้วสุข กรรมการลูกจ้าง

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ผู้ร้องมีประกาศกำหนดการทำงานในเวลากลางคืน ซึ่งกรมแรงงานมีคำสั่งอนุมัติแล้วโดยกำหนดให้ลูกจ้างปฏิบัติงานตอนกลางคืนระหว่างเวลา 20 นาฬิกาถึง 8 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น ส่วนที่ปฏิบัติงานเกินกว่า 8 ชั่วโมงต่อเนื่องกันนั้น ให้ถือเป็นการปฏิบัติงานล่วงเวลา และหากลูกจ้างมิได้มาปฏิบัติงานตอนกลางคืนตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาถ้าไม่แจ้งล่วงหน้าให้ถือว่าลูกจ้างผู้นั้นขาดงานและละทิ้งหน้าที่ ในกรณีที่แจ้งล่วงหน้าให้แจ้งก่อนเวลา 12 นาฬิกาของวันนั้นผู้คัดค้านย่อมมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวหากผู้คัดค้านจะไม่ปฏิบัติงานล่วงเวลาระหว่าง 4 นาฬิกาถึง 8 นาฬิกา ผู้คัดค้านต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบล่วงหน้า เมื่อผู้คัดค้านได้ปฏิบัติงานในตอนกลางคืนตั้งแต่เวลา 20 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกาแล้วหยุดงานที่จะต้องปฏิบัติตั้งแต่เวลา 4 นาฬิกาถึง 8 นาฬิกา ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานล่วงเวลาไปโดยมิได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบล่วงหน้า เช่นนี้ ย่อมเป็นการปฏิบัติผิดต่อข้อบังคับของผู้ร้อง การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของผู้

ร้องดังกล่าวนั้นผู้คัดค้านจะอ้างว่าเป็นสิทธิที่ตนจะไม่ปฏิบัติงานล่วงเวลาหาได้ไม่และการละทิ้งหน้าที่ไปจนเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินประมาณ 600,000 บาท ย่อมถือได้ว่าผู้คัดค้านได้กระทำความผิดเป็นกรณีร้ายแรงแล้ว และเป็นการจงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ผู้ร้องมีสิทธิเลิกจ้างผู้คัดค้านได้

พิพากษายืน.

(มานิช เพียรสนอง-สุพจน์ นาถพิณรุ-สินวล คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>